Chen Coaching
Finanzberatung & Finanzcoaching

Vertriebspartnervertrag

Die **Chen Coaching FDL GmbH, Spaldingstraße 210, 20097 Hamburg**,
vertreten durch die Geschäftsführerin Dehua Chen, nachfolgend **„Chen Coaching "** genannt

und Frau/Herr

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort

nachfolgend **„Vermittler"** genannt, **schließen folgenden Vertrag:**

1. Rechtsstellung der Chen Coaching

1.1. Die Chen Coaching als Finanzdienstleister unterhält Vertragsbeziehungen zu verschiedenen Gesellschaften/Maklerpools aus dem Finanzbereich, darunter Versicherungen, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen, Vertriebskooperationen und ähnliche Produktpartner. Diese Gesellschaften werden nachfolgend als Produktpartner bezeichnet.

1.2. Die Chen Coaching bietet dem Vermittler die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen zu beziehen und an die eigenen Kunden zu vermitteln. Dabei ist die Chen Coaching nicht an bestimmte Produktpartner gebunden und nicht verpflichtet, bestimmte Produkte bzw. Dienstleistungen zu vermitteln/anzubieten.

1.3. Die Kommunikation mit der Chen Coaching erfolgt im Wesentlichen papierlos. Voraussetzung für eine Zusammenarbeit ist daher für den Vermittler der Zugang zu einem Internetanschluss und eine E-Mail-Adresse.

In Kenntnis dieser Umstände vereinbaren die Parteien wie folgt:

2. Rechtsstellung des Vertriebspartners und Voraussetzungen für die Tätigkeit

2.1. Der Vermittler vermittelt als selbstständiger Gewerbetreibender in eigenem Namen Produkte und Dienstleistungen aus dem Angebot der Produktpartner. Er hat im Verhältnis zur Chen Coaching die Rechtsstellung eines selbstständigen Vermittlers im Sinne der §§ 93 ff. HGB. Er ist als Sachwalter seiner Kunden nur diesen gegenüber verpflichtet. Insbesondere besteht keine Verpflichtung des Vermittlers, an die Chen Coaching Produktverträge zu vermitteln, noch eine generelle Pflicht zum Tätigwerden. Ein Weisungs- und Direktionsrecht der Chen Coaching besteht in dieser Hinsicht nicht. Er ist bei der Gestaltung seiner Tätigkeit im Wesentlichen frei und kann diese haupt- oder nebenberuflich ausüben.

2.2. Alle regelmäßigen im Geschäftsverkehr anfallenden Kosten und Abgaben einschließlich Steuern auf die ihm zufließenden Leistungen hat der Vermittler aus eigenen Mitteln zu tragen, es sei denn, die Parteien haben im Rahmen des Vertragsverhältnisses etwas anderes ausdrücklich bestimmt.

2.3. Dem Vermittler obliegt die Erfüllung seiner öffentlich-rechtlichen Pflichten, insbesondere die Buchführung sowie die steuerrechtlichen Pflichten. Darüber hinaus ist er für die Abgabe von eventuellen Sozialversicherungsbeiträgen selbst verantwortlich.

2.4. Als selbstständiger Vermittler hat der Vermittler sicherzustellen, dass er alle für die ordnungsgemäße Aufnahme seiner Tätigkeit erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und dass alle für die Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Nachweise, Erlaubnisse und Genehmigungen vorliegen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wird sich der Vermittler in das Vermittlerregister eintragen lassen. Dies gilt insbesondere für die Erlaubnis nach §§ 34c, 34d, 34f, und 34i GewO. Entsprechende Unterlagen sind der Chen Coaching vor Einreichung des ersten Geschäfts unaufgefordert und während der Vertragslaufzeit auf Verlangen jederzeit nachzuweisen.

2.5. Im Zeitraum, in dem der Vermittler die Position „Rekrut“ bekleidet oder die Voraussetzung für eine selbstständige Tätigkeit nicht erfüllt, wird er nur in Begleitung eines Chen Coaching Vermittlers vermittelnd tätig, der im Besitz aller erforderlichen Qualifikationsnachweise und Genehmigungen ist.

2.6. Der Chen Coaching sind folgende Unterlagen vor Abschluss dieses Vertrages vorzulegen.

- Beidseitige Kopie des Personalausweises bzw. Passes mit Meldebescheinigung und Arbeitserlaubnis
- Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis

Auf Anforderung von Chen Coaching wird er außerdem eine aktuelle Schufa-Auskunft sowie einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister vorlegen.

2.7. Der Vermittler verpflichtet sich, seine rechtlichen Pflichten einzuhalten, insbesondere die Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes, des Kapitalanlagegesetzes, des Gewerberechts, des Datenschutzes (einschließlich ggf. Sozialdatenschutzes), der Steuergesetze sowie die Anordnungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, soweit sie auf ihn anwendbar sind.

2.8. Der Vermittler ist verpflichtet, Chen Coaching unverzüglich in Kenntnis zu setzen, sobald er die Voraussetzungen für die Vermittlung von Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen nicht mehr erfüllt, erteilte Erlaubnisse widerrufen werden oder auf diese verzichtet wird.

2.9. Der Vermittler versichert weiterhin, dass ihm die in den §§ 60 ff. VVG vorgeschriebenen Beratungs-, Informations- und Dokumentationspflichten bekannt sind.

2.10. Chen Coaching ist gemäß Art. 6 Abs. 1 f) EU-Datenschutzgrundverordnung berechtigt, die für die Zusammenarbeit relevanten personenbezogenen Daten des Vermittlers zu speichern und zu verarbeiten. Chen Coaching wird die auf der Grundlage dieses Vertrages gespeicherten Daten des Vermittlers vertraulich verwenden.

2.11. Der Vermittler hat der Chen Coaching alle relevanten Änderungen, insbesondere Änderungen seines Namens, des Firmennamens, seiner Anschrift und seiner E-Mail-Adresse sowie das Erlöschen einer Vertretungsmacht bzw. den Wechsel einer vertretungsberechtigten Person (z.B. Geschäftsführerwechsel) unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

3. Vertragsgegenstand

3.1. Der Vermittler vermittelt in eigenem Namen Produkte und Dienstleistungen aus dem Angebot der Produktpartner, handelt hierbei auf eigene Rechnung und eigenes Risiko und ist zu keinem Zeitpunkt Erfüllungs- bzw. oder Verrichtungsgehilfe der Chen Coaching. Der Vermittler ist daher nicht berechtigt, im Namen oder in Vollmacht der Chen Coaching auszutreten oder die Chen Coaching rechtsgeschäftlich zu verpflichten. Für Werbezwecke bedarf es einer schriftlichen Erlaubnis der Gesellschafter.

3.2. Die Chen Coaching haftet weder für die Beratung noch die Produktempfehlung noch für die Vermittlung des Vertriebspartners. Vertragspartner des Maklervertrages sind der Vermittler und der Kunde.

3.3. Es steht dem Vermittler frei, auch Produkte anderer Gesellschaften zu vermitteln. Der Vermittler ist nicht ausschließlich an die Chen Coaching gebunden, ihm sind weitere, auch gleichartige Vermittlungstätigkeiten gestattet.

3.4. Reicht der Vermittler Geschäft über die Chen Coaching ein, so reicht die Chen Coaching als registrierte Maklerin dieses Geschäft bei dem jeweiligen Produktpartner über ihre eigene Vermittlernummer ein und übernimmt im Anschluss die Weiterleitung der Korrespondenz zwischen dem Vermittler und dem jeweiligen Produktpartner. Weiterhin übernimmt die Chen Coaching Empfang, Abrechnung und Auszahlung von Courtagen und Provisionen (Courtagen und Provisionen werden im Folgenden einheitlich als „Provisionen“ bezeichnet).

3.5. Die Chen Coaching übernimmt im Verhältnis zum Vermittler die Aufgabe, die Verbindung zu den Produktpartnern herzustellen und eingereichtes Geschäft mit den Produktpartnern abzuwickeln. Die von den Produktpartnern zur Verfügung gestellten Unterlagen werden von der Chen Coaching lediglich weitergeleitet. Die Auswahl sämtlicher Produkte erfolgt ausschließlich durch den Vermittler in dessen eigener Verantwortung. Eine Beratung oder Produktempfehlung im Hinblick auf einzelne Angebote erfolgt durch die Chen Coaching nicht.

3.6. Die Chen Coaching übernimmt die Koordination, wie in Punkt 3.5 näher beschrieben, gegenüber ihren Produktpartnern. Die Chen Coaching kann Anträge nach billigem Ermessen zurückweisen. Dies kann insbesondere dann geschehen, wenn die Voraussetzungen für ein Zustandekommen des Vertrags zwischen dem Produktpartner und dem Kunden des Vermittlers nicht gegeben sind, der Antrag unvollständig ist, eine erhöhte Störanfälligkeit des vermittelten Geschäfts besteht oder die Beitragszahlungspflichten nicht im Verhältnis zur finanziellen Situation des Kunden stehen. Die Chen Coaching verfügt somit über ein eigenes Prüfrecht.

3.7. Die Chen Coaching übernimmt dem Vermittler gegenüber keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit und/oder Vollständigkeit zur Verfügung gestellter Informationen, egal, welches Produkt diese betreffen und egal, ob die Informationen mündlich, schriftlich, auf der Website der Chen Coaching oder auf sonstige Weise zur Verfügung gestellt werden. Es obliegt daher dem Vermittler, in eigener Verantwortung die Eignung eines von ihm an seinen Kunden vermittelten Produktes, insbesondere hinsichtlich dessen Chancen und Risiken, selbst zu prüfen. Insbesondere nicht geschuldet sind Informationen auf den Internetpräsenzen der Chen Coaching. Soweit dort Informationen oder Unterlagen zum Herunterladen angeboten werden, handelt es sich hierbei um eine freiwillige Servicedienstleistung. Die derart von der Chen Coaching zur Verfügung gestellten Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die Chen Coaching führt keine Produktprüfung bzw. Plausibilitätsprüfungen der einzelnen dort vorgestellten Versicherungs- und Beteiligungsangebote durch und nimmt weder Empfehlungen noch Beratungen für diese Angebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Daten und Dokumente übernimmt die Chen Coaching keinerlei Gewähr.

3.8. Chen Coaching Vertriebsstrategien wie Social Media z.B. LinkedIn oder Leads Generierungen werden exklusiv bei Chen Coaching eingereicht.

3.9. Wir als Chen Coaching wollen uns von anderen Mitbewerbern abheben. Wir wollen unsere Fähigkeiten verbessern. Deswegen probieren wir regelmäßig neue Vertriebswege aus und kaufen auch Workshops ein. Dieses Know-How bzw. Wissenstransfer geben wir 100% an unsere Vermittler weiter. Mit diesem Wissenstransfer verpflichtet sich der Vermittler exklusiv bei Chen Coaching einzureichen.

3.10. Dem Vermittler ist es im Interesse der Ausweitung seines Geschäftes ausdrücklich gestattet, weitere Vertriebspartner für Chen Coaching zu gewinnen und diese bei den sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben zu fördern und zu unterstützen, sofern diese ein Vertragsverhältnis zu Chen Coaching begründet haben und dem Vermittler als unechte Untervertreter direkt zugeordnet sind. Der Vermittler trägt dafür Sorge, dass die ihm zugeordneten Vertriebspartner für ihre Aufgaben zuverlässig und geeignet sind und die vereinbarten Bestimmungen dieses Vertrages beachten.

3.11. Der Vermittler ist berechtigt, bei der Vermittlungstätigkeit Dritte (Untervermittler) einzuschalten. Trotz Einschaltung solcher Dritter bleibt in diesem Fall alleiniger

Vertragspartner der Chen Coaching der Vermittler. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf etwaige Vermittlungsprovisionen und Stornierungsrückzahlungen. Anspruchsberechtigter der Vermittlungsprovision ist ausschließlich der Vermittler. Dritte erwerben ausdrücklich keinen Anspruch auf Provisionszahlungen. Im Verhältnis zur Chen Coaching gelten Dritte als Erfüllungsgehilfen des Vermittlers.

3.12. Sofern der Vermittler Untervermittler einsetzt, hat er diese vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und auch in der Folge auf deren Zuverlässigkeit und Qualifikation (zusammen: „Eignung“) zu überprüfen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren und auf Anforderung der Chen Coaching vorzulegen. Der Vermittler wird insbesondere dafür Sorge tragen, dass keine Mitarbeiter oder Untervermittler für ihn Produktverträge vermitteln oder daran mitwirken, die nicht über die notwendige Eignung hierzu verfügen. Der Vermittler verpflichtet sich, gegenüber der Chen Coaching sicherzustellen, dass die Pflichten aus diesem Vertrag auch von Vermittlern erfüllt werden, die für ihn selbständig tätig werden. Das gleiche gilt auch für angestellte Mitarbeiter des Vermittlers. Etwaige strengere gesetzliche Vorschriften und Verordnungen bleiben unberührt. Sofern der Vermittler selbst Untervermittler einsetzt, stellt er sicher, dass er jederzeit in der Lage ist, alle Anträge zu prüfen, die durch seine Untervermittler über Chen Coaching eingereicht werden. Weiterhin verpflichtet er sich, von dieser Prüfmöglichkeit in angemessenem Umfang tatsächlich Gebrauch zu machen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren und auf Anforderung der Chen Coaching vorzulegen.

3.13. Über Geschäftsgeheimnisse, die dem Vermittler während seiner vertraglichen Verbundenheit mit der Chen Coaching bekannt geworden sind, hat der Vermittler Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt gleichermaßen für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt insbesondere auch für Kalkulations- und Schulungsunterlagen sowie Umsatzzahlen, die dem Vermittler während seines Vertragsverhältnisses mit der Chen Coaching in jedweder Form bekannt geworden sind. Ferner zählen hierzu auch Daten, die dem Vermittler durch die Nutzung der von Chen Coaching zur Verfügung gestellten Software zur Kenntnis gelangen. Der Vermittler trägt dafür Sorge, dass auch die von ihm eingesetzten Hilfskräfte die Geschäftsgeheimnisse wahren. Er wird diesen eine entsprechende Verpflichtung auferlegen. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch über das Vertragsende hinaus. Der Vermittler wird während seiner Tätigkeit und auch nach Beendigung seiner Tätigkeit die Geschäftsgeheimnisse weder für sich noch für Dritte verwerten.

4. Haftung

4.1. Der Vermittler haftet als Sachwalter des Kunden für Beratungsfehler, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und Auflagen sowie sonstige Pflichtverletzungen, welche sich aus den Vertragsverhältnissen zu den Produktpartnern und den Kunden ergeben, ausschließlich selbst. Der Vermittler stellt die Chen Coaching von derartigen Ansprüchen Dritter frei. Die Chen Coaching bleibt darüber hinaus die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vorbehalten. Es ist unerheblich, ob der Verstoß durch den Vermittler selbst oder seine Untervermittler bzw. Mitarbeiter, derer er sich zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient, begangen wurde. Der Vermittler

haftet für ein Verschulden der von ihm eingesetzten Untervermittler und Mitarbeiter wie im Falle eines eigenen Verschuldens.

4.2. Die Haftung der Chen Coaching ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Vorstehende Einschränkungen gelten nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei der Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). In diesem Fall ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.3. Dem Vermittler obliegt es, zu überprüfen, ob ein von ihm eingereichter Antrag ordnungsgemäß in sein Vermittlerkonto eingestellt wurde. Reklamationen sind innerhalb von 14 Tagen nach Einreichen des Antrags bei der Chen Coaching schriftlich geltend zu machen. Für Schäden, die dem Vermittler oder Kunden daraus entstehen, dass der Vermittler seiner Reklamationspflicht nicht fristgemäß nachkommt, ist eine Haftung der Chen Coaching ausgeschlossen. Der Vermittler stellt die Chen Coaching insofern von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei.

5. Anspruch und Auszahlung auf Provision/Vergütung

5.1. Die Chen Coaching ist für sämtliche Provisionsauszahlungen nicht zuständig. Dies übernehmen die Maklerpools, Produktpartner oder andere Anbindungen der Chen Coaching. Der Anspruch ergibts sich aus den jeweiligen Bestimmungen des entsprechenden Maklerpools, Produktpartners bzw. der entsprechenden Anbindung.

5.2. Die Chen Coaching ist zur Änderung der bestehenden Vergütungsregelung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, sofern und soweit gesetzliche Bestimmungen oder Verlautbarungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Änderung der Vergütungsregelungen erforderlich machen. Dies gilt auch im Falle einer Änderung der Tarifstruktur bei den Produktpartnern.

5.3. Bei Unstimmigkeiten wird der Vermittler die Chen Coaching unverzüglich darüber informieren, damit möglichst umgehend eine Aufklärung stattfinden kann.

6. Höhe der Provision

6.1. Der Vermittler erhält für eingereichtes Geschäft eine erfolgsabhängige Provision. Die Höhe der Provision richtet sich nach den Bestimmungen der Marklerpools, Produktpartner und andere Anbindungen mit denen die Chen Coaching zusammenarbeitet, sowie der vom Vermittler eingenommenen Position nach dem jeweiligen aktuellem Chen Coaching Karriereplan.

6.2. Bei der Chen Coaching wird eine Provision in Prozenten ausgedrückt und verteilt.

7. Stornohaftung

7.1. Im Falle der Kündigung eines Produktvertrages, gleich von welcher Seite, des Widerrufs oder Rücktritts von einem Produktvertrag sowie der Beitrags-, Leistungs- oder Laufzeitreduzierung und der Beitragsfreistellung, hat die Chen Coaching

gegenüber dem Vermittler Anspruch auf Rückzahlung der vorschüssig bezahlten Provision, sofern die Kündigung, der Widerruf, der Rücktritt oder die Reduzierung des Produktvertrages innerhalb derjenigen Stornohaftungszeit erfolgt, die zwischen der Chen Coaching und dem Produktpartner vereinbart ist. Im Falle einer Anfechtung des Produktvertrages besteht unabhängig von der geltenden Stornohaftungszeit ein Anspruch auf Rückzahlung der vorschüssig bezahlten Provision. Eine vorhergehende Stornogefahrmeldung durch die Chen Coaching ist in allen Fällen hierfür nicht erforderlich. Die zwischen der Chen Coaching und dem Produktpartner geltenden Stornobedingungen, insbesondere Stornohaftungszeiten, gelten entsprechend auch im Verhältnis zwischen der Chen Coaching und dem Vermittler. Dabei können die Stornobedingungen und Stornohaftungszeiten der Produktpartner über das gesetzlich vorgesehene Mindestmaß – für Verträge aus den Bereichen der substitutiven Krankenversicherung und der Lebensversicherung derzeit § 49 Abs. 1 VAG – hinausgehen. Das bedeutet, der Vermittler hat für den Fall, dass ein Produktvertrag innerhalb der zwischen der Chen Coaching und dem Produktpartner geltenden Stornohaftungszeiten storniert oder angefochten wird, die für den betreffenden Vertrag vorschüssig bezahlte Provision an die Chen Coaching zurück zu zahlen, soweit sie nicht verdient ist. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Schicksal der Provision des Vermittlers grundsätzlich das Schicksal der Provision der Chen Coaching teilt. Die einzelnen Stornohaftungsbedingungen der verschiedenen Produktpartner kann der Vermittler jederzeit in den Geschäftsräumen der Chen Coaching einsehen.

7.2. Sofern ein Rückzahlungsanspruch der Chen Coaching gegenüber dem Vermittler besteht, wird dieser mit Zugang der Abrechnung beim Vermittler zur Rückzahlung fällig. Der Rückzahlungsanspruch ist vom Vermittler innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Abrechnung an die auf der Abrechnung angegebene Kontoverbindung der Chen Coaching zu begleichen.

7.3. Die Chen Coaching und der Vermittler sind sich einig, dass es für eine Stornierung von Provision gegenüber dem Vermittler weder der Chen Coaching noch dem jeweiligen Produktpartner obliegt, rückständige Beiträge beizutreiben, insbesondere einzuklagen.

8. Kunden- und Bestandsschutz

8.1. Die Chen Coaching gewährt dem Vermittler einen umfangreichen Kundenschutz der Gestalt, dass die Chen Coaching Kunden des Vermittlers nicht in wettbewerbswidriger Weise abwerben wird.

8.2. Die Chen Coaching gewährt dem Vermittler einen absoluten Bestandsschutz für eigen gewonnene Kunden. Stellt die Chen Coaching Leads oder werden Kunden über Chen Coaching Vertriebsstrategien gewonnen, so gehören diese der Chen Coaching. Alle vom Vermittler eingereichten und übertragenen Verträge werden bei der Chen Coaching intern als Bestand des Vermittlers geführt. Mit Beendigung des Vertriebspartnervertrages oder auf Wunsch des Vermittlers auch unabhängig von dem Bestand des Vertriebspartnervertrages gehen alle vom Vermittler über die Chen Coaching eingereichten und übertragenen Verträge auf ihn über. Die Chen Coaching erklärt bereits jetzt die Abtretung der nach Beendigung des Vertriebspartnervertrages

fällig werdenden Provisionsansprüche, die aus den vom Vermittler über die Chen Coaching eingereichten und übertragenen Verträgen resultieren, an den Vermittler, und zwar in Höhe der an den Vermittler zuletzt aufgrund des Vertriebspartnervertrages gezahlten Beträge. Der Vermittler nimmt die Abtretung an. Die Abtretung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der jeweilige Produktpartner sich mit der Abtretung einverstanden erklärt.

8.3. Der Vermittler verpflichtet sich im Gegenzug, von seinem Recht auf Bestandsübertragung keinen Gebrauch zu machen, solange seinerseits Verbindlichkeiten gegenüber der Chen Coaching bestehen.

9. Vertragslaufzeit / Vertragsende (Kündigung)

9.1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien jeweils mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt werden.

9.2. Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für die Chen Coaching besteht insbesondere bei Verlust der für die Tätigkeit des Vermittlers erforderlichen gewerblichen Erlaubnis, bei Nichtbekanntgabe rechtlicher Änderungen in der Sphäre des Vermittlers, grober Missachtung rechtlicher Vorschriften (VVG, GwG, BDSG, SGB etc.) sowie bei Verstoß gegen wesentliche Pflichten dieser Vereinbarung durch den Vermittler.

9.3. Die Kündigung dieses Vertrages durch den Vermittler bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für die Kündigung der Vereinbarung durch die Chen Coaching ist die Wahrung der Textform ausreichend. Mit Beendigung dieses Vertrages enden auch alle Rechte und Pflichten aus den Anlagen und Ergänzungsvereinbarungen, soweit diese nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.

10. Datenschutz

Hinsichtlich des Datenschutzes gilt die beiliegende gesonderte Vereinbarung. Diese ist wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.

11. Korrespondenz

11.1. Die Chen Coaching führt für den Vermittler einen persönlichen Login-Bereich unter www.fondsfinanz.de. für bei der FondFinanz eingereichte Verträge. Die Chen Coaching stellt sämtliche, den Vermittler und von diesem vermittelte Produktverträge betreffende Korrespondenz, in diesem persönlichen Login-Bereich ein. Der persönliche Login-Bereich dient insoweit als elektronisches Archiv des Vermittlers, z.B. für die zur Verfügungstellung von Vertragsdokumenten und Mitteilungen der Produktpartner. Dem Vermittler obliegt es, diesen geschützten Bereich so regelmäßig einzusehen, dass er Korrespondenz jeweils rechtzeitig abrufen, darauf reagieren und ggf. notwendige Maßnahmen ergreifen kann. Der Vermittler verpflichtet sich, die persönlichen Zugangsdaten zu seinem persönlichen Login-Bereich sicher zu verwahren und keinem unbefugten Dritten zur Verfügung zu stellen. Verletzt der Vermittler diese Obliegenheit, so kann er sich weder gegenüber der Chen Coaching noch gegenüber dem Produktpartner darauf berufen, ihm daraus entstehende

Schäden oder irgendwie geartete Nachteile seien von der Chen Coaching und/oder dem Produktpartner zu vertreten.

11.2. Ein persönlicher Login-Bereich der Chen Coaching für den Vermittler folgt (Stand 01.01.2024).

11.3. Des Weiteren erfolgt die Kommunikation über die vom Vermittler angegebene E-Mail-Adresse. Der Vermittler verpflichtet sich, die angegebene E-Mail-Adresse stets aktuell zu halten und Änderungen der Chen Coaching unverzüglich mitzuteilen. Ihm obliegt es, dass E-Mail-Postfach regelmäßig einzusehen, so dass er auf Korrespondenz kurzfristig reagieren kann. Der Vermittler stellt die Chen Coaching von Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund Nichtlesens bzw. des Nichtabrufs von E-Mails entstehen (beispielsweise durch Nichtlesen einer Nachbearbeitungsanforderung).

11.4. Der Vermittler erhält den Nachweis über die Abrechnung seiner Provision in elektronischer Form. Der Vermittler stimmt diesem Verfahren hiermit ausdrücklich zu.

12.Abtretung/Aufrechnung

12.1. Sämtliche Ansprüche des Vermittlers aus diesem Vertriebspartnervertrag bedürfen zu ihrer rechtswirksamen Abtretung oder Verpfändung der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Chen Coaching.

12.2. Wegen seiner Ansprüche gegenüber der Chen Coaching steht dem Vermittler kein Zurückbehaltungsrecht zu. Der Vermittler ist zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

13. Schlussvorschriften

13.1. Mit Abschluss dieses Vertrages verliert eine zuvor zwischen den Parteien abgeschlossener Vertriebsvertrag ihre Gültigkeit, ohne dass es hierfür einer gesonderten Kündigung bedarf. Bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten bleiben gleichwohl erhalten.

13.2. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus diesem Vertrag, den Anlagen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung sowie den bestehenden Geschäftsanweisungen.

13.3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

13.4. Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

13.5.Als Erfüllungsort und als Gerichtsstand für alle Klagen aus diesem Vertrag oder wegen Rechten aus diesem Vertrag ist der Sitz der Chen Coaching, soweit eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien gesetzlich zulässig ist.

13.6. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, eine

unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Das gleiche gilt entsprechend für den Fall, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält.

13.7. Es ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

Anlagen:

1. Datenschutzvereinbarung
2. Informationsblatt über den AVAD-Auskunftsverkehr
3. Chen Coaching Karriereplan in aktuell gültiger Fassung

_____
Ort, Datum

Chen Coaching FDL GmbH:

_____
Dehua Chen
(Geschäftsführer)

Vertriebspartner/Vermittler:

_____
[Name Vertriebspartner/Vermittler]